

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7182/2540

๔๐ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

๐ นางสาวนันทวัน แก้วดวงเทียน

นางสาวอานงค์ แก้วดวงเทียน

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 288

การวางเงินเพื่อประกันความเสียหายตาม ป.วิ.พ.มาตรา 288วรรคสอง (1) มิได้บังคับให้ศาลชั้นต้นต้องทำการไต่สวนคำร้องขอชดเชยทรัพย์ของผู้ร้องเสมอไป เพียงแต่มีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูลโดยศาลอาจตรวจสอบจากเอกสารในสำนวนรวมทั้งตัวคำร้องขอเอง ก็เพียงพอแล้วที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งดังกล่าว

การวางเงินเพื่อประกันความเสียหายตาม ป.วิ.พ.มาตรา 288วรรคสอง (1) มิได้บังคับให้ศาลชั้นต้นต้องทำการไต่สวนคำร้องขอชดเชยทรัพย์ของผู้ร้องเสมอไป เพียงแต่มีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูลโดยศาลอาจตรวจสอบจากเอกสารในสำนวนรวมทั้งตัวคำร้องขอเอง ก็เพียงพอแล้วที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งดังกล่าว

(ชวลิต ศรีสง่า-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วิเทพ ศิริพากย์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายนิพนธ์ สาควรรตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ